

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2385/2537

นางบุญโถม พูลสมบัติ กับพวก
นางปราณี เสมอตน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง, มาตรา 1754 วรรคท้าย

โจทก์ทั้งสี่กับ ข.เป็นบุตรของ ท. ส่วนจำเลยเป็นภริยาของ ข.มีบุตรด้วยกัน 3 คน ข.ได้รับที่พิพาทมาด้วยการยกให้ ต่อมาปี 2520 ข.จดทะเบียนให้จำเลยและบุตรอีก 2 คน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท ข.ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2521 หลังจากนั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแต่ผู้เดียวโดย ท.ไม่ได้เกี่ยวข้องท.ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2531 ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยให้เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อปรากฏว่านับแต่วันที่ ข.ถึงแก่กรรมถึงวันที่ ท.ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 10 ปีเศษแม้จะไม่ปรากฏว่า ท.ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของ ข.หรือไม่ แต่การที่ ท.มิได้ฟ้องเรียกมรดกภายใน กำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ ข.ถึงแก่กรรม ก็ย่อมขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคท้าย โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิของ ท. เมื่อสิทธิของ ท.ในการฟ้องเรียกมรดกขาดอายุความแล้ว คดีโจทก์ทั้งสี่ย่อมขาดอายุความด้วย และเมื่อ โจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิในที่พิพาทซึ่งเป็นมรดกของ ท.จึงนำบทบัญญัติในมาตรา 1733 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้

โจทก์ทั้งสี่กับ ข.เป็นบุตรของ ท. ส่วนจำเลยเป็นภริยาของ ข.มีบุตรด้วยกัน 3 คน ข.ได้รับที่พิพาทมาด้วยการยกให้ ต่อมาปี 2520 ข.จดทะเบียนให้จำเลยและบุตรอีก 2 คน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท ข.ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2521หลังจากนั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแต่ผู้เดียวโดย ท.ไม่ได้เกี่ยวข้องท.ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2531 ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยให้เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อปรากฏว่านับแต่วันที่ ข.ถึงแก่กรรมถึงวันที่ ท.ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 10 ปีเศษแม้จะไม่ปรากฏว่า ท.ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของ ข.หรือไม่ แต่การที่ ท.มิได้ฟ้องเรียกมรดกภายใน กำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ ข.ถึงแก่กรรม ก็ย่อมขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคท้าย โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิของ ท. เมื่อสิทธิของ ท.ในการฟ้องเรียกมรดกขาดอายุความแล้ว คดีโจทก์ทั้งสี่ย่อมขาดอายุความด้วย และเมื่อ โจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิในที่พิพาทซึ่งเป็นมรดกของ ท.จึงนำบทบัญญัติในมาตรา 1733 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์

ศาลอุทธรณ์ - นางจารุณี ดันตยาคม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ